

1500823-60.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: MARVIM WELTON DOS SANTOS TAVEIRA

SENTENÇA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de MARVIM WELTON DOS SANTOS TAVEIRA, qualificado nos autos, tendo-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estaria, em 12/04/2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco - CEP 08735-270,

Fone: 11-4721-3882, Mogi das Cruzes-SP - E-mail: mogicruzes3cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1500823-60.2021.8.26.0616 - Lauda

Processo Digital nº: 1500823-60.2021.8.26.0616

Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: MARVIM WELTON DOS SANTOS TAVEIRA

SENTENÇA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de MARVIM WELTON DOS SANTOS TAVEIRA, qualificado nos autos, tendo-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estaria, em 12/04/2021, na posse de entorpecentes para fins de mercancia.

O réu, regularmente notificado apresentou defesa preliminar por intermédio de defensor, oportunidade em que negou a prática delitiva.

A denúncia, acompanhada dos autos do respectivo inquérito policial, foi recebida em 27 de maio de 2022, sendo devidamente registrada e autuada. Foram feitas as comunicações, anotações e requisições pertinentes.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), determinou-se o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva de três

testemunhas acusação e de defesa, sendo, ao final, interrogado o réu. Não foi pleiteada nem determinada a realização de diligências.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pleiteando a improcedência da denúncia, no que foi secundado pela defesa.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura tráfico de drogas: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Aqui está presente a materialidade, conforme termo de apreensão e exibição, dos laudos de constatação provisório e definitivo, afirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria, todavia, não é certa.

Os policiais não viram o réu na prática de atos típicos de mercancia de drogas. Estavam em patrulhamento pelo local conhecido pela incidência da mercancia indevida, no entanto somente viram um casal na região de forma que efetuaram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado. O réu não admitiu a propriedade da droga que estava há um metro do seu pé aproximadamente.

O ponto é que relato dos policiais foi confrontando firmemente pela fragilidade do conteúdo probatório.

Em interrogatório, o réu negou o seu envolvimento com o tráfico .

A dúvida é razoável. E não se trata aqui de descredibilizar o relato policial, mas de analisar friamente todos os elementos constantes dos autos.

A propósito, segundo a jurisprudência: “no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (TJRO, ACr nº 0013064-94.2010.822.0501, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 17/06/2015). No mesmo sentido: TJSP, ACr nº 0040634-70.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 19/03/2015.

Em suma, o elemento básico de sustentação da acusação eram os testemunhos dos policiais, os quais acabaram tendo sua confiabilidade abalada. Assim, não restam elementos para comprovar para além de qualquer dúvida a autoria, pelo que a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu MARVIM WELTON DOS SANTOS TAVEIRA, devidamente qualificado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2022.

Tiago Ducatti Lino Machado
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme
impressão à margem direita.